

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4269/2536

บริษัท คริสเตียน ดิออร์ จำกัด
นาย คม ศักดิ์ ทรัพย์พิ พัฒนา

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 41

เครื่องหมายการค้าของจำเลย (DANGS'ORIGINALDESIGNS) แม้ส่วนใหญ่ของตัวอักษร ตลอดจนการเรียกขานจะต่างกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ (DIOR) ซึ่งเรียกขานว่า ดิออร์ ส่วนของจำเลยเรียกขานว่า แดงส์ แต่เครื่องหมายการค้าทั้งสองขึ้นต้นด้วยอักษร D ตัวใหญ่ ในลักษณะประดิษฐ์และมีขนาดไล่เลี่ยกัน นอกจากนั้นตัวอักษร i,o และ r ที่เรียงต่อจาก d ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวเล็ก มีขนาดไล่เลี่ยกัน มีการวางตัวอักษรเป็นแนวโค้งลงด้านล่าง และกลับโค้งขึ้นด้านบน ในลักษณะเหมือนกัน ความสำคัญที่เห็นเด่นชัดอยู่ที่อักษร d ซึ่งมีลักษณะเหมือนกัน ส่วนตัวอักษรอื่นตลอดจนกรอบสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบหาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดแต่อย่างใดไม่ และเครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าอย่างเดียวกัน อันอาจทำให้ประชาชนหลงผิดเมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "dior" อ่านว่า ดิออร์ มาก่อน โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของและผู้คิดค้นประดิษฐ์คำว่า "CRISTIAN DIOR" อ่านว่า "คริสเตียน ดิออร์" และคำว่า "DIOR" อ่านว่า "ดิออร์" ขึ้นเป็น

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ และใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์ที่ผลิตและจำหน่ายเช่นเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ออกจำหน่ายทั่วโลก และได้มีการโฆษณาให้แพร่หลายเป็นเวลานานแล้ว โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศอื่น ๆ เกือบทั่วโลกสำหรับในประเทศไทย โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "DIOR" ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 134072 จึงทราบว่า จำเลยได้นำเครื่องหมายการค้า คำว่า "DIOR" ของโจทก์ไปลอกเลียนดัดแปลงต่อเติมเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยตามสำเนาคำขอเลขที่ 132512 ท้ายฟ้อง ทำให้มีลักษณะเหมือนคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้วินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยมีลักษณะเหมือนคล้ายกันจึงไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์จนกว่าจะได้ทำความตกลงหรือนำคดีไปสู่ศาล การที่จำเลยลอกเลียนและดัดแปลงดังกล่าว ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและยังเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ที่จะดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 134072 ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 134072 ดีกว่าของจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 132512 ที่ยื่นไว้ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าหากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 132512 กับสินค้าของจำเลย ให้จำเลยทำลายเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่ปรากฏบนสินค้าของจำเลยให้หมดสิ้น ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายเดือนละ 20,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 132512

จำเลยให้การว่า เมื่อ พ.ศ. 2526 จำเลยกับพวกได้คิดเครื่องหมายการค้าคำว่า "แดงส์ ออริจินัล ดีไซน์" แล้วได้ไปยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2526 ตามคำขอเลขที่ 132512 รูปเครื่องหมายการค้าของ โจทก์ต่างกันกับของจำเลย ทั้งจำนวนตัวอักษร การล้อมกรอบ และการบรรยาย คุณลักษณะ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เครื่องหมายการค้าของจำเลยแม้ส่วนใหญ่ของตัวอักษร ตลอดจนการเรียกขานจะต่างกัน ของโจทก์เรียกขานว่าดิออร์ ของจำเลยเรียกขานว่าแดงส์ แต่เครื่องหมายทั้งสองขึ้นต้นด้วยตัวอักษร D ตัวใหญ่ในลักษณะประดิษฐ์และมีขนาดไล่เลี่ยกัน นอกจากนั้นตัวอักษร i, o และ r ที่เรียงต่อจาก d ในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ กับตัวอักษร a, n, g และ s ที่เรียงต่อจากตัว d ในเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวเล็กมีขนาดไล่เลี่ยกัน มีการวางตัวอักษรเป็นแนวโค้งลงด้านล่าง และกลับโค้งขึ้นด้านบนในลักษณะเหมือนกัน ความสำคัญที่เห็นเด่นชัดอยู่ที่อักษรตัว d ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันส่วนตัวอักษรอื่นตลอดจนกรอบสี่เหลี่ยมเป็นส่วนประกอบหาใช่เป็นข้อแตกต่างที่เห็นเด่นชัดแต่อย่างใดไม่ และเครื่องหมายการค้าทั้งสองใช้กับสินค้าประเภทเสื้อผ้าอย่างเดียวกันดังนี้ ถือว่าเครื่องหมายการค้าทั้งสองมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกันอันอาจทำให้ประชาชนหลง

ผิด เมื่อโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"dior" อ่านว่า ดิออร์มาก่อน โจทก์ย่อมมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลย

พิพากษากลับว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "dior" อ่านว่า ดิออร์ ตามคำขอเลขที่ (ก) 134072 ดีกว่าของจำเลยให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่(ก) 132512 หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามมิให้จำเลยขัดขวางการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

(สมาน เวทวินิจ-เรีงธรรม ลิตพลี-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ